



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 18 de junio de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "INC APELACION EN AUTOS ALARCON, MARIANO RODRIGO C/ OBRA SOCIAL DE PETROLEROS (OSPE) S/ AMPARO LEY 16.986", Expte. FPA N° 3459/2024/1/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Gualaguaychú y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 21/05/2024, contra la resolución del día 10/05/2024. El recurso se concede el 21/05/2024, se contestan agravios el mismo día y quedan los presentes en estado de resolver el 29/05/2024.

II- a) Que, el actor ocurre a la jurisdicción y deduce acción de amparo con medida cautelar contra la Obra Social de Petroleros (OSPE).

Solicita que se autorice en forma urgente, inmediata, gratuita e integral la cobertura de las siguientes drogas: Salbutral AC (Salbutamol) x 250 dosis (total de cuatro por mes) y Trelegy Ellipta 92 Mcg/55 Mcg/22 Mcg (Furoato de Fluticasona 92 mcg, Umeclidinio 55 mcg, Vilanterol 22 mcg) 1 por mes, conforme lo indicado por su médico tratante, Dr. J. Ignacio Feroldi, para el tratamiento de sus dolencias: infarto agudo de miocardio, otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedad aterosclerótica del corazón, insuficiencia cardíaca.

Fecha de firma: 18/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#38975199#416236082#20240618091203457

Adjunta certificado de discapacidad, pedidos médicos del 07/03/2024 y nota de solicitud de cobertura presentado a la obra social el 24/04/2024 y alega que interpone la presente acción atento el silencio de la demandada.

b) Que el magistrado de grado dicta sentencia que decreta la medida cautelar solicitada y ordena a la obra social que en el término de cuarenta y ocho (48) horas otorgue al amparista la medicación reclamada según orden emitida por su médico tratante, previa caución juratoria.

Contra dicha decisión se alza la accionada.

III- a) Que, la demandada niega haber rechazado la medicación solicitada y aclara que ha autorizado lo requerido conforme solicitud y prescripción médica presentada por la parte actora, previo al inicio de la presente acción.

Le agravia que el a quo admita el pedido de la parte actora, con la sola muestra de una receta, sin apoyarse en una auditoría médica o haber solicitado a la OSPe que se expida al respecto. En este sentido, hace referencia al informe de la auditoría médica de OSPE que considera que lo peticionado excede el marco normativo vigente.

Entiende que no hay verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Formula reserva del caso federal, solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y se deje sin efecto la medida cautelar dispuesta en autos. Hace reserva del caso federal.

b) Que, la parte actora contesta agravios y pide que se confirme la sentencia dictada.

Fecha de firma: 18/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#38975199#416236082#20240618091203457



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

IV- Que, al abordar el recurso interpuesto debe analizarse si concurren los recaudos exigidos para la procedencia de las medidas cautelares.

a) La verosimilitud del derecho (*fumus boni iuris*) en el presente se sustenta en las constataciones documentales agregadas (prescripciones médicas de fecha 07/03/2024, suscriptos por el Dr. J. Ignacio Feroldi) y en el plexo normativo protectorio de la salud y de discapacidad, correspondiendo aquí realizar sólo apreciaciones sumarias, superficiales o periféricas en torno a la concurrencia del derecho invocado, por tratarse de un juicio de probabilidad y no de certeza.

Esto tiene una razón de ser sumamente importante por cuanto la medida se dispone en los umbrales del proceso y proceder a una profundización mayor importaría introducirse en cuestiones que sólo deben ser resueltas en la sentencia definitiva. Por ello, basta la "apariencia", dado que si se afirmara la certeza del derecho se podría cuestionar -y con justicia- que media prejuizgamiento, lo que excluiría la actuación del Juez que así lo decidiera.

b) Que el "peligro en la demora" surge de la constatación de la urgencia en el pedido médico, la gravedad del cuadro que afecta al amparista y la necesidad de la medicación para detener el agravamiento de las afecciones.

Cabe señalar que para determinar el "peligro en la demora", además de lo expresado en el considerando precedente, debe ponderarse la jerarquía valorativa que adquiere el recaudo, toda vez que la atención médica de una enfermedad grave no admite demoras ni dilaciones.

Fecha de firma: 18/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#38975199#416236082#20240618091203457

En el presente caso, la ausencia de una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz, implicaría violentar el derecho constitucional a la salud de la amparista.

En este orden de ideas surge acertada la decisión del juez a quo que, por lo demás, se halla enmarcada en la provisionalidad y mutabilidad que caracteriza a las medidas cautelares (art. 203 del CPCCN).

En tal sentido, cabe tener presente lo que unidireccionalmente señala la doctrina procesal en orden a que las providencias cautelares tienen carácter esencialmente provisional -con sus notas distintivas en punto a la preclusión y a la cosa juzgada- lo que habilita en todo momento al reexamen de las circunstancias del caso, estando autorizado enmendar, modificar e, incluso, revocar lo que fuere menester y resultare justo.

En síntesis, las distintas circunstancias expuestas conducen a considerar cumplidos los requisitos de admisibilidad de la cautelar decretada, por lo que se impone su confirmación.

V- Que, finalmente, cabe señalar que no se imponen costas ni se regulan honorarios por la presente incidencia atento, el carácter instrumental de la medida, quedando ello sujeto a lo que se disponga en la resolución sobre el fondo del asunto.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución recurrida.

No imponer costas ni regular honorarios, atento al carácter instrumental de la medida.

Fecha de firma: 18/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#38975199#416236082#20240618091203457



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 18/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#38975199#416236082#20240618091203457